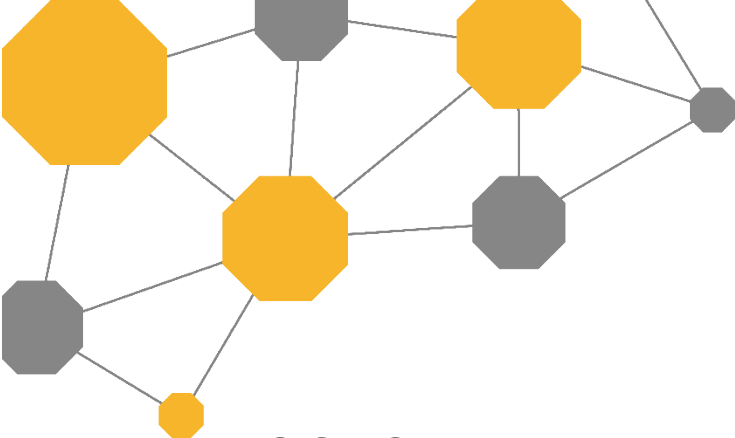




FOCUS

La filiation des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger

Comment établir la filiation d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger ? Peut-on reconnaître l'acte de naissance ou le jugement présenté en Belgique ? L'absence de cadre légal dans notre pays ne facilite pas les choses et vous êtes nombreux à nous questionner à ce sujet. Voici quelques éléments de réponse.

En l'absence de cadre juridique en Belgique, beaucoup de parents d'intention se tournent vers les pays où la gestation pour autrui (GPA) est légalement autorisée et permise pour les étrangers (Etats-Unis, Mexique, ...).

Le vide juridique belge soulève néanmoins une multitude de questions comme l'illustre ce cas qui nous a été soumis récemment :

Un couple homosexuel marié a fait appel à une mère porteuse au Mexique qui est enceinte de 19 semaines. Leur commune de résidence reçoit un certificat médical de la clinique de procréation médicalement assistée attestant la grossesse de cette femme et stipulant que l'un des deux citoyens belges est le père biologique. Monsieur souhaite effectuer une reconnaissance prénatale. Lui seul apparaîtra sur le certificat de naissance. Si la mère accouche sous « X », cela semble contradictoire de faire une reconnaissance où le consentement de la mère est demandé. Si, en revanche, elle n'accouche pas sous « X », la reconnaissance est-elle possible et comment procède-t-on sachant que la mère est au Mexique ?

La position du SPF Affaires étrangères

La position du SPF Affaires étrangères à ce sujet est assez claire. On peut la lire sur le site <https://diplomatie.belgium.be/fr/pour-les-belges-letranger/etat-civil/filiation>.

La voici dans son intégralité :

« Dans l'état actuel des textes, la législation belge ne traite pas la question de la maternité de substitution ou des enfants nés d'une mère porteuse.

Confrontée à ce vide juridique, l'administration fédérale belge ne reconnaît aucun effet aux documents étrangers produits dans ce cadre (acte de naissance, jugement, ...).

Cette position est adoptée même si la procédure légalement prévue localement a été scrupuleusement suivie et que les documents étrangers ont été dûment légalisés ou

*apostillés en vue de leur usage en Belgique. **Ce qui a des effets à l'étranger n'est pas automatiquement reconnu dans l'ordre juridique interne belge.***

Si un(e) citoyen(ne) belge décide de suivre une procédure de maternité de substitution à l'étranger, le cas échéant même suivant la loi locale, l'administration fédérale belge refusera de lui reconnaître sa paternité/maternité de plein droit.

Au vu des compétences de chacun et pour les raisons évoquées ci-dessus :

- *Aucun passeport belge, même provisoire, ne sera délivré par le SPF Affaires étrangères à l'enfant né d'une mère porteuse*
- *Aucun laissez-passer ni visa ne sera délivré par l'Office des Etrangers à un enfant né d'une mère porteuse.*

A défaut de se voir délivrer un document de voyage permettant à l'enfant né d'une mère porteuse de voyager, le ou les parent(s) d'intention devra/devront initier une action auprès du tribunal belge compétent. »

La jurisprudence

Les juridictions belges considèrent qu'il y a contrariété à l'ordre public et/ou fraude à la loi. Mais au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, elles reconnaissent le lien de filiation, en tout cas à l'égard du père biologique. Voici quelques exemples :

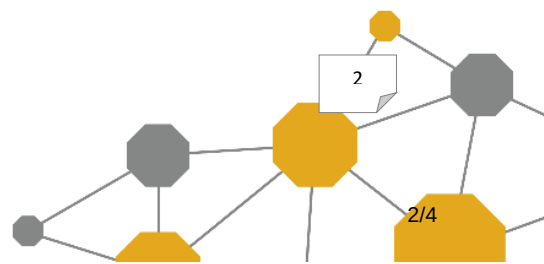
➤ **L'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 6.9.2010**

Dans le cas d'espèce soumis à la Cour d'appel de Liège, un couple d'homosexuels belges mariés avait fait appel à une mère porteuse en Californie. Cette dernière avait accouché de deux jumelles, considérées aux yeux du droit de cet Etat américain comme les enfants naturelles et légales des deux hommes. Sur les actes de naissances américains des enfants, il est fait mention des noms respectifs des deux pères à l'exclusion du nom de la mère avec laquelle aucun lien de filiation n'est reconnu.

Bien que cette relation juridique ait été valablement constituée à l'étranger, les actes d'états civils étrangers qui la constatent ne produisent pas automatiquement leurs effets en Belgique; leur reconnaissance étant soumise au respect de certaines règles de droit international privé.

Constatant qu'un refus de reconnaître la paternité du père biologique reviendrait à priver les jumelles de tout lien de filiation paternel ou maternel, la Cour considère qu'en l'espèce, le lien de filiation avec le père biologique doit néanmoins être reconnu au nom de **l'intérêt supérieur des enfants à connaître leurs parents**. Mais elle n'applique pas la même règle à l'époux du père biologique, auquel elle refuse la reconnaissance de tout lien de filiation, puisque comme elle l'a souligné dans la première étape de son raisonnement, l'état actuel de droit positif belge ne permet pas l'établissement d'un double lien de filiation paternelle en dehors de l'adoption.

➤ **L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10.8.2018**



Dans un arrêt de 2018, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé qu'en cas de gestation pour autrui, **l'intérêt supérieur de l'enfant prime toujours**, y compris en cas de contrariété à l'ordre public belge ou en cas de fraude à la loi (https://www.ipr.be/sites/default/files/rechtspraak/20184_20180810.pdf). Ici, un couple homosexuel a eu recours à un processus de gestation pour autrui en Californie. Des jumelles sont nées. Ils sont chacun le père biologique d'une jumelle. La Cour a considéré qu'il était inutile de recourir, dans cette affaire, à l'adoption, alors que la reconnaissance du jugement californien permet d'établir un lien de filiation qui, contrairement à l'adoption, est parfaitement conforme à l'origine et à l'identité des enfants.

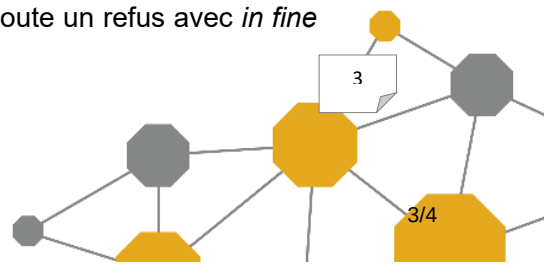
On retiendra ceci : « *Il convient donc, dans chaque situation individuelle, de faire la balance des intérêts entre l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect du droit interne, notamment le droit de la filiation et le droit international privé qui commande de ne pas reconnaître un jugement étranger qui serait contraire à l'ordre public ou qui aurait été obtenu en fraude à la loi.* »

Que faire concrètement ?

Tout d'abord, vérifiez la nationalité des personnes concernées. En effet, **l'établissement du lien de filiation à l'égard d'une personne est régi par le droit de sa nationalité** (art. 62 CoDIP).

Les parents d'intention qui résident sur votre territoire ne sont pas nécessairement belges. Certaines suggestions ci-dessous pourraient donc ne pas trouver à s'appliquer.

- **Vous recevez un jugement et ce jugement indique clairement qui est le père biologique de l'enfant, mais ne se préoccupe pas de l'autre parent (le coparent d'intention) :** vous pourriez reconnaître cette filiation et inviter le second papa à faire reconnaître sa paternité soit par jugement soit par adoption.
- **Vous recevez un jugement indiquant la double filiation (père biologique et coparent) :** une reconnaissance partielle pourrait être possible à l'égard du père biologique identifié. Autre possibilité : les parents d'intention devront initier une action auprès du tribunal de la famille.
- **Vous recevez un jugement mais rien n'indique qui est le père biologique :** a priori, les filiations ne pourront pas être reconnues et c'est une décision judiciaire qui devrait donner lieu à la reconnaissance de l'acte étranger. Une demande d'avis motivé à l'Autorité centrale de l'état civil (ACEC) pourrait être une piste afin d'aiguiller la décision à prendre par l'OEC, mais elle aboutira très probablement à un renvoi devant le juge si le lien biologique ne peut être établi. L'avis de l'ACEC pourrait être utile car il vous permettra d'obtenir un avis motivé sur lequel vous pourrez vous baser si vous émettez un refus.
- **Vous ne recevez pas de jugement, mais un acte de naissance :** une demande d'avis à l'ACEC est à privilégier. Ce sera aussi sans doute un refus avec *in fine*



une reconnaissance judiciaire de l'acte étranger. Dans certains cas, une reconnaissance partielle pourrait être possible.

- **Aucun passeport belge, même provisoire, n'est délivré par le SPF Affaires étrangères à l'enfant né d'une mère porteuse à l'étranger, et si aucun laissez-passer ni visa n'est délivré par l'Office des étrangers à un enfant né d'une mère porteuse** : le ou les parent(s) d'intention devra/devront initier une action auprès du tribunal compétent.

